广州市白云区龙归街“6·15”物体打击一般事故调查报告

2022年6月15日10时05分许，广州市白云区龙归街龙河西路东湖映月小区锦洲一街20号发生一起物体打击事故，造成1人受伤，后送医院抢救无效死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，经区政府批准，由区应急管理局牵头，组织区公安分局、区住房建设交通局、区总工会和龙归街道办事处等相关单位成立广州市白云区龙归街“6·15”物体打击一般事故调查组（以下简称“事故调查组”），负责对此次事故进行调查。事故调查组同时组织了相关方面的专家对事故进行技术鉴定（分析）。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是和注重实效的原则，经过现场勘查、技术鉴定（分析）、询问调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、应急救援处置和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议和整改措施建议。

经调查认定，广州市白云区龙归街“6·15”物体打击一般事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）涉事项目概况。

事发地点广州市白云区龙归街龙河西路东湖映月小区锦洲一街20号房屋（别墅）一楼客厅内，事发时段处于室内装修期间。2021年，熊秀琼（涉事别墅业主的母亲）拟对别墅进行装修，后经熊秀琼与孙胜利沟通，双方于2021年9月26日就装修事宜达成一致，由熊秀琼负责购买材料，由孙胜利负责人工，双方未签订书面合同[①]，施工费用以实际工程量结算。2022年4月1日，熊秀琼与孙胜利就安装背景墙相关事宜达成一致，双方约定安装沙发背景、电视墙、餐面墙、玄关墙的合计人工费为1.2万元[②]。截止2022年6月15日，涉事别墅的装修工作剩余沙发背景墙待安装，以及部分收尾工作尚未完成，事发时正在进行别墅一楼客厅的沙发背景墙安装相关工作。

（二）涉事单位及人员基本情况。

1.熊秀琼，女，49岁，福建省永定县人，涉事别墅装修人。

2.孙胜利，男，34岁，河南省鹿邑县人，涉事别墅室内装修工程施工方，尚品万邦（广州）建筑装饰工程有限责任公司法定

① 双方在手写在笔记本上的施工费用清单上签名确认，甲方签名为熊秀琼代签其丈夫的名字肖某辉，乙方由孙胜利签名。 孙胜利以个人名义承揽涉事工程，未使用尚品万邦（广州）建筑装饰工程有限责任公司名义。

② 由孙胜利在纸上简单列出并签名。

代表人。经查，孙胜利及尚品万邦（广州）建筑装饰工程有限责任公司均未取得装修施工相关资质证书。

3.广州家宜物业管理有限公司(以下简称“家宜物业公司”),涉事别墅所在小区物业管理单位，类型：有限责任公司(自然人独资)，法定代表人：谭丽霞，住所：广州市白云区锦洲三街7号101室，经营范围：房地产业。

4.黄得泽，男，54岁，四川省广安市人，孙胜利的临聘人员，涉事别墅装修工人，事发时正在进行别墅一楼客厅的沙发背景墙安装相关工作，在事故中死亡。

（三）事故受害人员基本情况。

序号	姓 名	性别	年龄	伤害方式	伤害程度	损失工作日	籍贯
1	黄得泽	男	54岁	物体打击	死亡	6000	四川

（四）现场勘查及调查分析情况。

1.事故发生地点在广州市白云区龙归街龙河西路东湖映月小区锦洲一街20号别墅一楼室内装修工程施工现场，现场无视频监控。涉事别墅一楼进门为餐厅，经过玄关后为进入客厅的台阶，客厅窗户正对台阶，人员被压点在已倾倒的沙发背景墙的左上角（见图1、图2）。



图 1 事故现场



图 2 事故现场

2.客厅沙发背景墙背面朝上压在背景墙安装底架上，在安装

背景墙的墙体顶部两端各设置有手动葫芦，客厅已铺地板砖，砖面光滑。沙发背景墙材质为大理石，长 3.06m，高 2.13m，厚 0.05m（见图 3）。经测算，涉事沙发背景墙的重量约为 850kg。沙发背景墙安装底架长 5.7m，宽 2.25m（见图 4）。



图 3 事故现场



图 4 事故现场

4.沙发背景墙安装墙台高 0.97m，宽 0.12m，背景墙底部两端分别钻孔并穿有钢丝绳，靠客厅台阶一端，背景墙底部垫木压痕距离墙体 0.08m，靠客厅窗户一端，背景墙底部垫木压痕距离墙体 0.06m，垫在背景墙底部的木块高 0.06m（见图 5、图 6）。



图 5



图 6

5. 事发前背景墙斜靠在竖直墙面及墙台侧，背面靠墙，正面向外，且未采取防倾倒措施。经专家组对事发前沙发背景墙的放置状态进行分析和计算（见图 7、图 8），事发前背景墙分别在窗户和台阶方向两端中的α_1（假设背景墙顶端接触竖直墙面时，背景墙与竖直墙面的夹角为α_1）均大于α_2（假设背景墙中部接触墙台时，背景墙与墙台的夹角为α_2），由此得出背景墙在事发前只接触地面及墙台，顶部未接触竖直墙面。经计算，背景墙与墙台夹角的角度约为 4° ～5° ，角度较小，即涉事背景墙的放置接近竖直状态。



图 7 事发前背景墙放置状态（来自熊秀琼提供的其与孙胜利的微信记录）

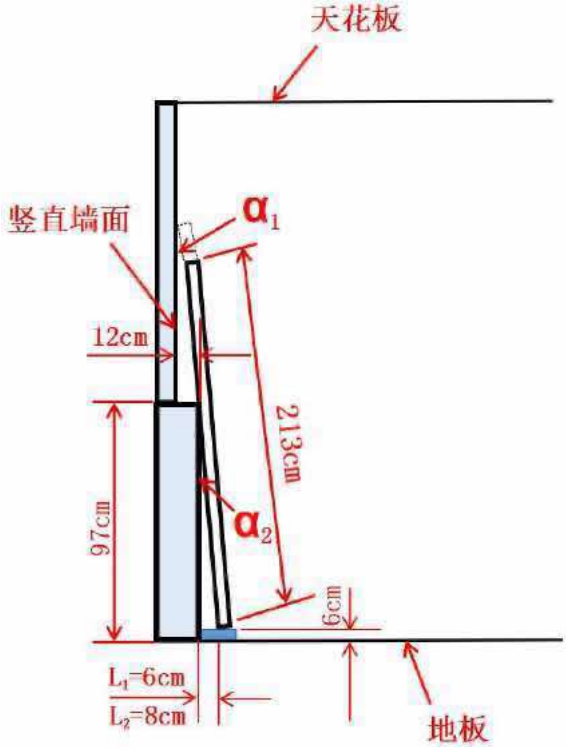


图 8 事发前背景墙放置状态分析

6.经调查询问，事发时现场人员共有 3 人，分别是孙胜利、

黄得泽和陈某辉（黄得泽的妻子，孙胜利的临聘人员，涉事别墅装修工人之一）。据孙胜利陈述，事发时其在客厅台阶处，背对事发位置，听到声音后回头看到黄得泽被压在背景墙下。据陈某辉陈述，事发时其在客厅窗边位置看着外面，听到声音后转头看到黄得泽被压在背景墙下。

7.事发前背景墙背面斜靠墙台，正面向外，事发后背景墙呈正面向下覆压状态。经专家组分析事发前后背景墙状态：事发前背景墙重心作用力方向在背景墙背面，事发后背景墙重心作用力方向在背景墙正面，可知背景墙在发生倾倒期间，重心必然发生了偏移，且其重心作用力方向由背面转移至正面。

8.经专家组对涉事背景墙进行受力分析（见图 9），若重心作用力方向由背面转移至正面，则背景墙必然受到了某种作用于背景墙且作用方向由背面向正面的外力。经测算，该外力的最小值为 363.2N（相当于提起约 37kg 的重物）。经专家组测算并现场情况综合分析，认为可排除外界或自然因素（如空气动能、外部震动等）作用导致背景墙倾倒的可能，符合人为因素导致背景墙倾倒的特征。

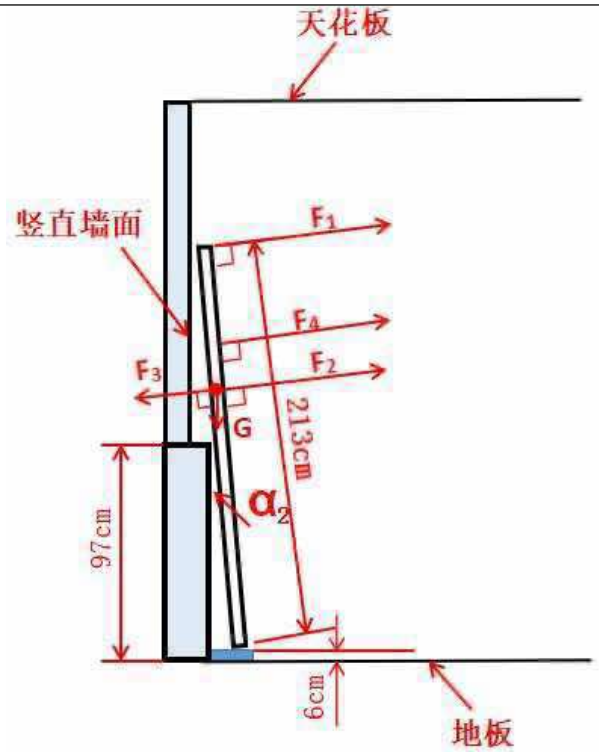


图 9　背景墙受力分析

二、事故经过、应急救援处置评估、善后以及直接经济损失等情况

（一）事故经过。

2022 年 5 月 25 日，涉事沙发背景墙到达东湖映月小区后，熊秀琼组织人员与孙胜利及其工人一起将背景墙抬运进别墅客厅，靠窗边放置。6 月 10 日，熊秀琼、孙胜利组织安排人员第二次移动背景墙，将背景墙从窗边移至待安装背景墙的墙体处，底部两端分别垫有木块并靠墙放置，但未采取防倾倒措施。

2022 年 6 月 14 日，孙胜利安排人员到涉事别墅焊接客厅沙发背景墙的安装底架，当天下午完成底架焊接，当晚熊秀琼与孙胜利沟通安装背景墙有关事宜后，孙胜利通知工人黄得泽于次日

（即 6 月 15 日）到达别墅。6 月 15 日早上，黄得泽与妻子陈某辉、孙胜利先后到达别墅，随后进行别墅一楼客厅沙发背景墙安装相关工作。10 时 05 分许，背景墙发生倾倒，压住黄得泽下身，致其受伤。

（二）救援、评估情况。

事故发生后，孙胜利和陈某辉见状立即上前合力将背景墙抬起一段高度，黄得泽自行从背景墙下挪出。随后，孙胜利拨打 120 急救电话。医护人员到场后将黄得泽送往广州东仁医院救治。黄得泽因伤势过重，于当天 17 时 10 分经抢救无效死亡。

接报后，区公安分局、区应急管理局、区住房建设交通局和龙归街道办事处迅速派员到现场开展应急处置工作，责令涉事单位立即停工，并督促做好死者善后和家属的安抚工作。本次事故的应急救援处置工作处理得当，未发生次生事故。

（三）善后情况。

事故发生后，善后工作经相关单位多次协调未达成一致，相关赔偿事宜将通过法律途径解决。

（四）事故直接经济损失情况。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的规定，经统计，本次事故的医疗救治费用约 2 万元，因相关赔偿事宜将通过法律途径解决，事故直接经济损失暂无法核定。

三、事故原因分析

事故调查组组织相关方面的专家对事故进行技术鉴定（分析），出具了《广州市白云区龙归街“6·15”物体打击一般事故技术鉴定（分析）报告》，结论为：“沙发背景墙的放置接近竖直状态，且未采取防倾倒措施，存在安全隐患。沙发背景墙在受到外力作用下，重心发生偏移，继而倾倒造成事故。”

广州东仁医院提供的黄得泽病案资料显示，死亡诊断：1.腹膜后巨大血肿；2.膀胱破裂；3.右侧髂骨骨折；4.骶骨骨折；5.双侧耻骨上下粉碎性骨折；6.右侧骶髂关节脱位；7.失血性休克。死亡原因：砸伤致腹膜后巨大血肿与骨盆骨折，导致失血性休克死亡。

黄得泽的《居民死亡医学证明（推断）书》显示，黄得泽的死亡原因为腹膜后血肿。

经综合分析，本起事故发生的直接原因为：涉事背景墙的放置接近竖直状态，且未采取防倾倒措施，存在安全隐患。施工现场安全管理缺失，从业人员对作业场所存在的安全隐患预判不足。背景墙在受到外力作用下，重心发生偏移，继而倾倒造成事故。

四、存在的主要问题

（一）孙胜利作为涉事别墅室内装修工程施工方，安全生产主体责任不落实，安全管理缺失。

1.违法承揽装修工程。孙胜利不具备装修施工相关资质，违法承揽涉事别墅室内装修工程，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十条[③]、《建设工程质量管理条例》第二十五条第一款[④]和《住宅室内装饰装修管理办法》第二十二条[⑤]的规定。

2.安全生产教育和培训缺失。孙胜利临时聘请了黄得泽等人实施涉事别墅室内装修工程施工，未对黄得泽进行安全生产教育和培训，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[⑥]的规定。

3.安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作不落实。孙胜利未建立安全风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理制度，未能采取技术、管理措施，未及时发现并消除作业过程中存在的事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款和第二款[⑦]的规定。

4.未与装修人签订住宅室内装饰装修书面合同，未明确双方

---

③第二十条 施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

④ 第二十五条第一款 施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

⑤ 第二十二条 承接住宅室内装饰装修工程的装饰装修企业，必须经建设行政主管部门资质审查，取得相应的建筑业企业资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

⑥第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

⑦第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。 第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

的权利和义务，违反了《住宅室内装饰装修管理办法》和第二十四条第一款[⑧]的规定。

（二）熊秀琼作为涉事别墅装修人，未履行装修人职责。

1.将涉事别墅室内装修工程委托给不具有相应资质的孙胜利，且未与孙胜利签订书面合同，未明确双方的权利和义务，对孙胜利的安全生产工作协调管理不到位，未能及时发现安全问题并督促整改，违反了《住宅室内装饰装修管理办法》第二十三条[⑨]和第二十四条第一款[⑩]的规定。

2.装修申报登记材料不齐全，申报情况与实际施工情况不符，未与物业管理单位签订住宅室内装饰装修管理服务协议。经查，涉事别墅装修在家宜物业公司仅办理过一次装修申报登记手续，经查阅涉事别墅在家宜物业公司的装修申请资料，未见装饰装修方案、受委托企业相关资质证书等资料，未与物业管理单位签订住宅室内装饰装修管理服务协议。此外，涉事别墅装修申请资料中的《装修申请表》显示“开工日期为2019年8月7日，竣工日期为2019年11月7日”，《装修批准书》显示“有效期:2019年8月8日至2019年10月7日”，《装修施工承诺书》显示“装修期限不能超过三个月，如要超过三个月，需重新办理延

⑧ 第二十四条第一款　装修人与装饰装修企业应当签订住宅室内装饰装修书面合同，明确双方的权利和义务。

⑨ 第二十三条　装修人委托企业承接其装饰装修工程的，应当选择具有相应资质等级的装饰装修企业。

⑩ 第二十四条第一款　装修人与装饰装修企业应当签订住宅室内装饰装修书面合同，明确双方的权利和义务。

期手续”。以上行为违反了《住宅室内装饰装修管理办法》第十四条⑪、第十六条第一款⑫的规定。

（三）家宜物业公司作为物业管理单位，未落实物业管理责任。

1.对物业管理区域内违反有关物业装饰装修等方面法律、法规规定的行为，未能制止并及时向有关行政管理部门报告，违反了《物业管理条例》第四十五条第一款⑬和《广州市物业管理条例》第六十五条第（三）项⑭的规定。

2.未建立安全风险分级管控制度，未记录事故隐患排查治理情况，未采取技术、管理措施及时发现并消除物业管理服务中存在的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款和第二款⑮的规定。

---

⑪ 第十四条　申报登记应当提交下列材料：（一）房屋所有权证（或者证明其合法权益的有效凭证）；（二）申请人身份证件；（三）装饰装修方案；（四）变动建筑主体或者承重结构的，需提交原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出的设计方案；（五）涉及本办法第六条行为的，需提交有关部门的批准文件，涉及本办法第七条、第八条行为的，需提交设计方案或者施工方案；（六）委托装饰装修企业施工的，需提供该企业相关资质证书的复印件。非业主的住宅使用人，还需提供业主同意装饰装修的书面证明。

⑫ 第十六条　装修人，或者装修人和装饰装修企业，应当与物业管理单位签订住宅室内装饰装修管理服务协议。

⑬ 第四十五条第一款　对物业管理区域内违反有关治安、环保、物业装饰装修和使用等方面法律、法规规定的行为，物业服务企业应当制止，并及时向有关行政管理部门报告。

⑭ 第六十五条　物业服务人包括物业服务企业和其他管理人。物业服务人应当遵守下列规定：（三）对物业服务区域内违反公共秩序、环境卫生、装饰装修、消防安全、房屋安全、垃圾分类、噪声管理、排水管理、动物饲养、卫生防疫等法律、法规的行为，及时采取合理措施制止、向相关行政管理部门报告并协助处理；

⑮ 第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。 第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

五、对有关责任单位及责任人员的处理建议

（一）公安机关已采取强制措施人员。

1.孙胜利，涉事别墅室内装修工程施工方，安全生产主体责任不落实，安全管理缺失，违法承揽装修工程，安全生产教育和培训缺失，安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作不落实，未与装修人签订住宅室内装饰装修书面合同，未明确双方的权利和义务。对事故的发生负有责任，其行为涉嫌犯罪，事故发生后，区公安分局已对其采取刑事强制措施，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

2.熊秀琼，涉事别墅装修人，未履行装修人职责，将涉事别墅装修工程委托给不具有相应资质的孙胜利，且未与孙胜利签订书面合同，未明确双方的权利和义务。装修申报登记材料不齐全，申报情况与实际施工情况不符，未与物业管理单位签订住宅室内装饰装修管理服务协议。对事故的发生负有责任，其行为涉嫌犯罪，事故发生后，区公安分局已对其采取刑事强制措施，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

（二）建议予以行政处罚的单位。

家宜物业公司，涉事别墅所在小区物业管理单位，未落实物业管理责任，对物业管理区域内违反有关物业装饰装修等方面法律、法规规定的行为，未能制止并及时向有关行政管理部门报告，未建立安全风险分级管控制度，未记录事故隐患排查治理情况，

未采取技术、管理措施及时发现并消除物业管理服务中存在的事故隐患。建议由区住房建设交通局对其在物业管理方面存在的问题按行业管理规定予以处理，由区应急管理局对其在安全生产方面存在的问题依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（五）项⑯、第一百零一条第（四）项⑰和第一百零二条⑱的有关规定予以行政处罚。

（三）建议不追究责任的人员。

黄得泽，涉事别墅装修工人，事发时正在进行别墅一楼客厅沙发背景墙安装相关工作，对作业场所存在的安全隐患预判不足，鉴于黄得泽在事故中死亡，建议不追究其责任。

（四）其他建议。

事故涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议由当事各方通过其他法律途径解决。

六、整改措施

依照事故调查处理“四不放过”的原则，制定并落实如下整改措施：

---

⑯ 第九十七条　生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（五）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的；

⑰ 第一百零一条　生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（四）未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的；

⑱ 第一百零二条　生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（一）建议区住房建设交通局加强行业管理，有针对性的开展专项整治行动，严肃查处物业管理和住宅装修过程中的各类违法违规行为，防范同类事故再次发生。

（二）建议龙归街道办事处加强属地管理，配合上级职能部门开展专项整治，督促企业落实安全生产主体责任，加大巡查检查频次和力度，发现问题及时督促整改，防范同类事故再次发生。

（三）家宜物业公司要深刻吸取事故教训，举一反三，认真落实《中华人民共和国安全生产法》《物业管理条例》和其他相关法律法规的有关要求，强化和落实安全生产主体责任，深化安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作，加强对物业范围内的巡查检查工作，发现问题按规定及时处理和上报，严防类似事故再次发生。